رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٢٠٦ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٦٠ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٤/١٢هـ

المَوْضُوعَات

عقد - استثمار - مسؤولية عقدية - تمديد العقد - إقامة مشاريع كبيرة - إقرار الجهة الإدارية - حق المستثمر في تمديد العقد - تحفيز الاستثمار على الأراضي الحكومية - اعتبار المصلحة العامة - اعتبار المصلحة الخاصة - المدة الزمنية لعقود تأجير العقارات البلدية - تجدد العقد تلقائياً - إعادة تقدير الأجرة.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بتمديد العقد المبرم بينهما على استثمار أرض حكومية بإنشاء وتشغيل مواقف سيارات عليها - تضمن النظام تحديد المدة الزمنية لعقود تأجير العقارات البلدية وفق اعتبارات معينة - صدور حكم المحكمة الإدارية برفض الدعوى؛ استناداً إلى عدم دخول محل العقد بالمشاريع الكبيرة والتي يُستحق على إثرها تمديد العقد - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف أن محل العقد داخل في مشمول المشاريع الكبيرة؛ على اعتبار أن المشاريع الكبيرة الواردة في النظام كانت على سبيل المثال لا الحصر، ولقرار المدعى عليها عند تمديد العقد للمرة الأولى بأن محل العقد من المشاريع الكبيرة، ولإقرارها بذلك أيضاً - النظام حريص على جعل أولوية تجديد عقد الاستثمار لذات المستثمر؛ وذلك لتحفيز الاستثمار، ولتحقيق المصلحة العامة والخاصة معاً - تضمن النظام أن الأراضي

التي يتضمن عقد تأجيرها إقامة مشاريع كبيرة عليها من قبل المستثمر، تمدد عقود إيجارها بشكل مستمر لمدة عشر سنوات وذلك بعد إعادة تقدير قيمة الإيجار من قبل لجنة الاستثمار - تضمن العقد تجدد مدته تلقائياً في حال لم تبدِ المدعية رغبتها بعدم التجديد خلال مدة - عدم إبداء المدعية رغبتها بعدم تجديد العقد - استحقاق المدعية تمديد العقد مدة عشر سنوات وفق الأجرة التي تقدرها لجنة الاستثمار - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء بإلزام المدعى عليها بتمديد العقد مدة عشر سنوات.

مُستَندُ الحُكمِ

- قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾.
- قول الرسول ﷺ: "المسلمون عند شروطهم".
- القاعدة الفقهية: (مقاطع الحقوق عند الشروط).
- المادتان (٢١، ٢٦) من لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم (٣/ب/٣٨٣١٣) وتاريخ ١٤٢٣/٩/٢٤هـ.
- لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم (٤٠١٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٩هـ.
- قرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (١٦٨٠٧) وتاريخ ١٤٣٦/٦/٢٥هـ، بشأن تحديد المشاريع الاستثمارية الكبيرة الخاضعة للائحة التصرف بالعقارات البلدية.

الوَقَائِع

تتحصل وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم- فيما تقدم به وكيل المدعية من صحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٦هـ يطلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليها تمديد العقد المبرم مع موكلته بتاريخ ١٤٠٥/٧/٢هـ استناداً إلى المادة (٢/٢٦) من لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بموجب الأمر السامي رقم (٣/ب/٣٨٣١٣) وتاريخ ١٤٢٣/٩/٢٤هـ، وذكر شرحاً لأسانيد الدعوى أن موكلته استأجرت من المدعى عليها أرضاً تبلغ مساحتها (٤,٥٠٠) متر مربع، تقع على شارع الكورنيش شمال وزارة البرق والبريد والهاتف (سابقاً) لبناء مواقف سيارات متعددة الأدوار، وقد أقامت موكلته على هذه الأرض مواقف سيارات بارتفاع سبعة أدوار وذلك بموجب العقد المبرم بتاريخ ١٤٠٥/٧/٢هـ، ومدة هذا العقد خمس وعشرون سنةً، وقد تم تمديد العقد بموجب الملحق المكمل للعقد حتى تاريخ ١٤٤١/٧/١هـ، وبناءً على الفقرة (٢) من المادة (٢٦) من لائحة التصرف بالعقارات البلدية والتي تنص على أن: "الأراضي التي يتضمن عقد تأجيرها إقامة مبانٍ ثابتة عليها من قبل المستثمر تمدد عقود إيجارها بشكل مستمر لمدة عشر سنوات لكل فترة تمديد وذلك بعد إعادة تقدير قيمة إيجارها عند كل تمديد من قبل لجنة الاستثمار وفق الأسعار السائدة في السوق"، وهو ما أقرت به المدعى عليها في خطابها الموجه لموكلته برقم (٣٢٠٠٣١٩٦٤٧) وتاريخ ١٤٣٢/٨/١٥هـ في البند رقم (٥) من الخطاب،

إلا أن المدعى عليها قد تراجعت عن هذا الأمر ووجهت خطاباً جديداً لموكلته برقم (٤١٠٠٢٤٠٤٤٦) وتاريخ ١٤٤٢/١/١٣هـ يتضمن امتناعها عن تمديد العقد. وبقيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها وفق ما هو موضح في محاضر ضبط جلساتها، ففي جلسة ١٤٤٢/٥/٦هـ وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية، وباطلاع الدائرة على الطلب في الدعوى بإلزام المدعى عليها تمديد العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ١٤٠٥/٧/٢هـ، والمجدد بموجب ملحق العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤٣١/٧/٢هـ، والمنتهي بتاريخ ١٤٤١/٧/١هـ، وبطلب الإجابة من ممثل المدعى عليها، طلب أجلاً للرد. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً عبر منصة تبادل المذكرات الإلكترونية ذات الرقم (٦٩٦٦٩٨) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١٦هـ، حاصلها: عدم إمكانية تمديد العقد محل الدعوى لمخالفته الأنظمة والتعاميم، إذ نصت الفقرة الخامسة من المادة الحادية والعشرين من لائحة التصرف بالعقارات البلدية على أن: "تحدد المدة الزمنية لعقود تأجير العقارات البلدية وفقاً لما يلي: ...٥- خمس وعشرون سنةً قابلةً للتمديد للأراضي التي يتضمن عقد تأجيرها إقامة مبانٍ ثابتة عليها من قبل المستثمر لمشاريع استثمارية كبيرة مثل: المصانع، الفنادق، والقرى والشاليهات والمنتجعات السياحية، والمدن الترفيهية، وحدائق الحيوان، والمجمعات التجارية، والمراكز الرياضية، وصالات الأفراح، ومحطات الوقود وما في حكمها وتحدد المشاريع الاستثمارية الواردة في الفقرتين (٤، ٥) أعلاه بقرار من الوزير"، وأنه قد صدر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (١٦٨٠٧) وتاريخ

١٤٣٦/٦/٢٥هـ، بشأن تحديد المشاريع الكبيرة الخاضعة للمادة المشار إليها أعلاه، ولم يذكر القرار أن مواقف السيارات ضمن المشاريع الكبيرة، كما نص القرار أيضاً أن يتم الرفع عند انتهاء مدة العقود الاستثمارية المشمولة في البند (أولاً) للتوجيه حيال تجديدها أو تمديدها أو إنهائها، وأن المادة (٢٦) التي استندت عليها المدعية في غير محلها لأن المشروع ليس ضمن المشاريع الكبيرة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة (٢١) من لائحة التصرف والتي حددها القرار الوزاري المذكور أعلاه على سبيل الحصر، كما أضاف بأن عقد تأجير المواقف الأول مع المدعية كانت مدته خمس وعشرون سنةً، وقد تم تمديده لمدة عشر سنوات وذلك من تاريخ ١٤٣١/٧/٢هـ وحتى تاريخ ١٤٤١/٧/١هـ أي أن المدة الإجمالية التي استفادت منها المدعية من عقد تأجير المواقف مدتها خمسة وثلاثون عاماً، كما أنه تم الرفع لوزارة الشؤون البلدية والقروية بموجب الخطاب رقم (٤٠٠٠٠٩٨١٦٤) وتاريخ ١٤٤١/٦/٤هـ بطلب تمديد العقد الاستثماري بناءً على طلب المدعية مرةً ثانيةً، وورد التوجيه من وزارة الشؤون البلدية والقروية بموجب الخطاب رقم (٤١٠٠٣٨٢٩٣٤) وتاريخ ١٤٤١/٨/٢٧هـ الاكتفاء بالمدة التي استغلها المستثمر في المشروع البالغة (٣٥) سنةً بناءً على تعميم الوزارة رقم (١٦٨٠٧) وتاريخ ١٤٣٦/٦/٢٥هـ الذي لم يصنف مواقف السيارات من ضمن المشاريع الكبيرة؛ وبالتالي فهي من المشاريع التي لا تجدد عقودها عند انتهائها، وطرح الموقع في مزايدة عامة وفقاً لأحكام لائحة التصرف بالعقارات البلدية، خاتماً مذكرته بطلب رفض الدعوى. كما قدم وكيل

المدعية مذكرةً عبر منصة تبادل المذكرات الإلكترونية لم تخرج عما سبق تقديمه، فيما استمهل ممثل المدعى عليها للرد. وفي جلسة ١٤٤٢/٨/٢هـ تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى حاجتها للقرار الصادر من الوزير والمحدد للمشاريع الكبيرة، كما تكرر عدم حضور من يمثل المدعى عليها لعدة جلسات، فأفاد وكيل المدعية بأنه سيودع القرار المحدد للمشاريع الكبيرة. وفي جلسة هذا اليوم قدم وكيل المدعي عبر منصة تبادل المذكرات ما طلبته الدائرة، ثم اكتفى الأطراف بما تم تقديمه، ولصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها علناً مبنياً على الأسباب التالية.

الأسباب

لما كانت المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها تمديد العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ١٤٠٥/٧/٢هـ، والمجدد بموجب ملحق العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤٣١/٧/٢هـ، والمنتهي بتاريخ ١٤٤١/٧/١هـ؛ فإن نظر الدعوى والفصل فيها يدخل في نطاق الولاية القضائية للمحاكم الإدارية بديوان المظالم وفقاً للمادة (١٣/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي تنص على أنه: "د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها"، وتختص هذه المحكمة مكانياً وفقاً لأحكام المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي

نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع". وعن قبول الدعوى، ولما كان طلب المدعية على نحو ما ذكر، وحيث إن نهاية العقد محل الدعوى كانت بتاريخ ١٤٤١/٧/١هـ، وقد أقام وكيل المدعية هذه الدعوى بتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٦هـ؛ مما تكون معه الدعوى مشمولةً بنص المادة (٦/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"؛ مما تكون معه الدعوى مقبولةً شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، ولما كانت المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها تمديد العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ١٤٠٥/٧/٢هـ، والمجدد بموجب ملحق العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤٣١/٧/٢هـ، والمنتهي بتاريخ ١٤٤١/٧/١هـ، والمتعلق باستئجار أرض لبناء مواقف سيارات متعددة الأدوار، وتطلب المدعى عليها رفض الدعوى. ولما كانت المادة (٢١) من لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بموجب الأمر السامي رقم (٣/ب/٣٨٣١٣) وتاريخ ١٤٢٣/٩/٢٤هـ نصت على أن: "تحدد المدة الزمنية لعقود تأجير العقارات البلدية وفقاً لما يلي: ...٤-خمس عشرة سنةً كحد أقصى للأراضي التي يتضمن عقد تأجيرها إقامة مبانٍ ثابتة عليها من قبل

المستثمر لمشاريع استثمارية بخلاف ما يندرج في الفقرة (٥) من هذه المادة. ٥-خمس وعشرون سنةً قابلةً للتمديد للأراضي التي يتضمن عقد تأجيرها إقامة مبانٍ ثابتة عليها من قبل المستثمر لمشاريع اســـتثمارية كبيرة مثل: المصانع، الفنادق، والقرى والشـــاليهات والمنتجعات الســـياحية، والمدن الترفيهية، وحدائق الحيوان، والمجمعات التجارية، والمراكز الرياضية، وصالات الأفراح، ومحطات الوقود وما في حكمها وتحدد المشاريع الاستثمارية الواردة في الفقرتين (٤، ٥) أعلاه بقرار من الوزير"، وحيث إنه قد صدر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (١٦٨٠٧) وتاريخ ١٤٣٦/٦/٢٥هـ المتضمن في البند الأول منه تحديد المشاريع الاستثمارية الكبيرة الخاضعة للفقرة الخامسة من المادة (٢١) من لائحة التصرف بالعقارات البلدية، كما نص القرار في البند الثاني منه على: "المشاريع الاستثمارية التي تتضمن عقودها إقامة مبانٍ ثابتة وغير مشمولة بالبند (أولاً) من هذا القرار تعتبر من المشاريع الخاضعة للفقرة (٤) من المادة (٢١) من اللائحة"، وحيث إن مناط تحديد المشاريع الاستثمارية الكبيرة متعلق بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية وفقاً للمادة سالفة الذكر، ولم يذكر القرار أن مواقف السيارات ضمن المشاريع الكبيرة، كما أن الثابت من خلال الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين تمديد التعاقد مع المدعية في المشروع محل الدعوى لتصبح إجمالي المدة (٣٥) سنةً، وأن أمر تحقيق المصلحة العامة متروك للمدعى عليها بما تقرره في هذا الشأن وصولاً للمنفعة العامة؛ الأمر الذي يتضح معه صحة وسلامة تصرف المدعى عليها وموافقته للأنظمة واللوائح؛ مما تنتهي معه الدائرة

إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى الإدارية رقم (١٢٠٦) لعام ١٤٤٢هـ المرفوعة من (...) ضد أمانة محافظة جدة.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة (المدعية) طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية؛ مؤسسةً طلبها على: أن قرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (١٦٨٠٧) وتاريخ ١٤٣٦/٦/٢٥هـ المستند إليه الحكم محل الاستئناف كان على سبيل التمثيل لا التعيين، وأن العقار المخصص للنفع العام أو النشاط الخدمي تجدد عقود استثماره وفق النظام.

وقد بنت المحكمة حكمها على أن: الثابت من وقائع الدعوى أن المستأنف ضدها أبرمت عقداً مع المستأنفة لإنشاء وتشغيل وصيانة مبنى مواقف سيارات متعددة بمرافقه، وبما أن هذا العقد يعد من قبيل العقود الاستثمارية الداخلة ضمن ما يعرف بعقود التشييد والتطوير والتشغيل(B.O.T) ومشتقاتها، وهي مجموعة عقود متنوعة ومتعددة ومركبة، ولكل عقد منها أحكامه وآثاره، والنظر الفقهي والقضائي لا يعزب عنه أثر الاختلاف والاشتمال في عقد واحد، فهي تشمل التشييد والبناء وفق مواصفات محددة، ثم استئجار العقار الذي تم بناؤه

وصيانته واستثماره، ثم تسليمه، ثم إعادة استئجاره مدة طويلة من الزمن، وهي من أهم العقود المالية المبتكرة لتمويل المرافق العامة للدولة، ولذلك كان المنظم حريصاً على جعل الأولوية في هذه العقود ومشتقاتها التعاقدية للمتعاقد في إعادة تأجيرها عليها، حفزاً للاستثمار في مثل هذه العقود، لما تحققه من عائد مالي للدولة دون ترتب أي إنفاق من قبلها، وتحقق في المقابل عائداً للمتعاقد، فالمصلحة العامة والخاصة تتحقق في هذه العقود على أظهر ما يكون، ولذلك يزداد التشريع في إيجاد وخلق ضمانات وعوائد مالية جاذبة لمثل هذه العقود الاستثمارية طويلة الأجل، كما تظهر تلك المقارنة التشريعية للنصوص النظامية الحاكمة على مثل هذه العقود، وقد أبانت عن ذلك الفروق بين لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم (/٣ب٣٨٣١٣/) وتاريخ ١٤٢٣/٩/٢٤هـ، ولائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم (٤٠١٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٩هـ، وبما أن الثابت أن أمانة محافظة جدة قد أبرمت العقد محل الدعوى اعتباراً من تاريخ ١٤٣١/٧/٢هـ وحتى تاريخ ١٤٤١/٧/١هـ، وبما أنه بمطالعة النصوص العقدية التي التقت عليها إرادة الطرفين، واتفقت إيجاباً وقبولاً، وبما أن الفقرة الثامنة من المادة الثالثة من نصوص العقد نصت على أنه: "في حال رغبة المستثمر عدم تجديد مدة العقد بعد انتهائه، إشعار الأمانة بذلك خطياً ويتم استلام الموقع منه بموجب محضر استلام يوقع من الطرفين وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مدة العقد"؛ وعليه فإن هذه

المادة صريحة في أن العقد يمدد من تلقاء ذاته، ويجدد بقوة الإرادة المسبقة بين الطرفين وفقاً لمقتضى الشرط التعاقدي مدة مماثلة، إذ أن النص علق عدم رغبة المستثمر (المستأنفة) تجديد العقد بعد انتهائه بوجوب إبلاغ الأمانة وإشعارها خطياً، وذلك لعلة أن يتم اتخاذ الإجراءات النظامية قبل انتهاء العقد لاستثماره من قبل مستثمر آخر، منعاً من تعطل المرفق العام مدة من الزمن دون عائد مالي، وبما يضر بالمنتفعين. وبما أن الثابت أن المستثمر لم يبلغ أو يشعر الأمانة برغبته بعدم تمديد العقد وتجديده، بل إن الثابت أنه أبلغ الأمانة برغبته في تجديد مدة العقد وتمديدها، فإن العقد يعتبر ممدداً ومجدداً بموجب النص التعاقدي، والشرط الذي وضعته الأمانة والتزمت به، ولا أدلّ على ذلك من أن المستثمر لازال ممكناً حتى تاريخ الحكم من محل العقد رغم انتهاء مدة العقد منتصف عام ١٤٤١هـ، إلا أن هذا الإبقاء للمستثمر من قبل الأمانة دليل على أنها كانت ترى أن العقد الحاكم بين الطرفين قضى ببقاء المستثمر وأحقيته في التجديد والتمديد للعقد، إذ أن المادة العقدية لم تنص على أن على المستثمر حال رغبته في تمديد العقد إشعار الأمانة بذلك، بل إنها جعلت التمديد والتجديد هو الأصل والحكم المستصحب، وفي حال رغبة المستثمر الانتقال عن هذا الأصل بعدم تمديد وتجديد العقد إشعار الأمانة بذلك. هذا من جهة، وهي جهة كافية في الحكم بإلزام الأمانة بتمديد العقد، إلا أنه ومن جهة أخرى، فإن العقد نص في المادة الثامنة منه على أن مرجع العقد: "مرجع العقد لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر

السامي الكريم رقم (/٣ب٣٨٣١٣/) وتاريخ ١٤٢٣/٩/٢٤هـ، في كل ما لا نصّ عليه"؛ وعليه وبالرغم من أن هناك شرط ونص تعاقدي بتمديد العقد وتجديده، إلا أن لائحة التصرف بالعقارات البلدية المشار إليها في المادة التعاقدية قد قضت كذلك باستحقاق المستثمر للتمديد، ووجه ذلك وبيانه أن المادة الحادية والعشرين نصت على أنه: "تحدد المدة الزمنية لعقود تأجير العقارات البلدية وفقاً لما يلي: خمس وعشرون سنة قابلة للتمديد للأراضي التي يتضمن عقد تأجيرها إقامة مبانٍ ثابتة عليها من قبل المستثمر لمشاريع استثمارية كبيرة مثل: (المصانع والفنادق والقرى والشاليهات والمنتجعات السياحية والمدن الترفيهية وحدائق الحيوان والمجمعات التجارية والمراكز الرياضية وصالات الأفراح ومحطات الوقود وما في حكمها) وتحدد المشاريع الاستثمارية الواردة بقرار من الوزير"، وبما أن الثابت أن المستأنف ضدها دفعت وكذلك بني الحكم محل الاستئناف تأسيساً على أن المشروع محل التعاقد ليس من ضمن المشاريع الداخلة في مشمول المادة، وهذا منقوض من غير ما وجه: الوجه الأول: أن المادة النظامية وردت على سبيل التمثيل وليست على سبيل الحصر، لضرب المثل بالمشاريع الكبيرة المستحقة للتمديد كصالات الأفراح والمراكز الرياضية ونحوها. الوجه الثاني: أن المشروع محل الدعوى مشمول بهذه المادة بنص وزاري خاص؛ وذلك لأنه تم طلب التمديد والتجديد للعقد لمدة عشر سنوات من قبل المستثمر لوزير الشؤون البلدية والقروية استناداً للائحة لكون المشروع من المشاريع الكبرى، فوافق الوزير -في حينه- على طلب التمديد، وتم

إمضاء العقد من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية كما هو بين من المستندات ومن ديباجة العقد؛ وعليه فيكون وزير الشؤون البلدية والقروية بموافقته على طلب المستثمر التمديد مدة عشر سنوات استناداً على أحكام اللائحة وإمضائه للعقد يكون ذلك بمثابة القرار الخاص، ويكون المشروع محل الدعوى مشمولاً بحكم المادة ولاريب، وإلا عد قرار الوزير السابق باطلاً وهذا غير متوجه البتة؛ لكونه داخل في مشمول سلطته المفوضة له من قبل المنظم؛ وعليه فلا وجه بعد ذلك لعدم اعتبار المشروع محل العقد غير مشمول بحكم المادة لكونه غير داخل في قرار الوزير؛ وذلك لأنه صدر له بخصوصه قرار وزاري، إذ أن القرار ليس له شكل محدد، فصنيع الوزارة بالموافقة الوزارية ثم إمضاء الوزير يعد قراراً.

الوجه الثالث: أن المستأنف ضدها ووفقاً لمذكرة الدفاع المقدمة من ممثلها مقرة باستحقاق المستأنفة لتمديد العقد، وأنه داخل في مشمول المادة؛ وذلك وفقاً لكتابها المرفوع للوزارة برقم (٤٠٠٠٠٩٨١٦٤) وتاريخ ١٤٤١/٦/٤هـ. وبناءً على كل ما سبق، فإن الشرط التعاقدي يجب القضاء به، عملاً بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، وقول النبي ﷺ: "المسلمون عند شروطهم"، وقول عمر رضي الله عنه: "إن مقاطع الحقوق عند الشروط"، والشرط العقدي ظاهر في أن العقد يجدد من تلقاء ذاته مدة مماثلة، ثم إن النص اللائحي قد نص في المادة السادسة والعشرين منه على أن: "الأراضي التي يتضمن عقد تأجيرها إقامة مبانٍ ثابتة عليها من قبل المستثمر المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة الحادية والعشرين من

هذه اللائحة تمدد عقود إيجارها بشكل مستمر لمدة عشر سنوات لكل فترة تمديد وذلك بعد إعادة تقدير قيمة إيجارها عند كل تمديد من قبل لجنة الاستثمار وفق الأسعار السائدة في السوق"؛ وعليه فتكون المستأنفة مستحقة لتمديد العقد، مدة مماثلة، والغاية التي يستهدفها المنظم ظاهرة في أحقية من قام بالبناء والتشغيل والصيانة للمرفق العام بأن يكون مستأجراً للعقار ذاته؛ وذلك وفقاً للأسعار العادلة السوقية وفقاً لما تقرره لجنة الاستثمار، فهو تقديم من المنظم لمستثمر العقار الذي قام ببنائه وتشييده وصيانته كميزة تنافسية على غيره. وهذا الامتياز لا يشمل استحقاق الأجرة بسعر العقد المنتهي، بل تكون الأجرة وفقاً للأسعار السوقية العادلة وفق بداية العقد بعد تمديده، والذي ترك المنظم تحديدها للجنة نظامية؛ وعليه فيجب على أمانة محافظة جدة تمديد العقد مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ انتهائه، وأن تكون أجرة العقار مقدرة من قبل لجنة الاستثمار النظامية وفقاً للأسعار السوقية وقت انتهاء مدة العقد.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً بإلزام أمانة محافظة جدة تمديد العقد المبرم مع (...) سجل تجاري (...) لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ انتهائه في ١٤٤١/٧/١هـ.